

条第三项中的“
困难的,可以
条中的“应当向
修剪”修改为:
。作了具
八条第一款中的
八条第二款修改
绿化质量标准,系
自保城市绿化所
为该条规定的
规定已失去意义
十条中的“设计
第三十二条,内
损害的,由市园
元以下的罚款;
十九条完整表述
和浩特市第十届
17日内蒙古自
1997年11月20
次会议关于批准

市人民代表大会常务委员会关于修改〈呼和浩特市城市园林绿化建设管理办法〉的决定》的决议修正的,《呼和浩特市城市园林绿化建设管理办法》同时废止”。

此外,对条例的文字和标点符号也作了必要的修改。

以上报告,请予审议。

自治区人大常委会环境资源城乡建设委员会

2005年3月30日

内蒙古自治区人民代表大会常务委员会 关于批准修订的《包头市养犬管理条例》 的 决 议

(2005年3月31日内蒙古自治区第十届
人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)

内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议决定,批准
一条修改为“违反包头市人民代表大会常务委员会报请批准修订的《包头市养犬管理条例》,由
正,并处100元包头市人民代表大会常务委员会公布施行。

包头市养犬管理条例

(2004年10月29日包头市第十二届

人民代表大会常务委员会第十二次会议修订

2005年3月31日内蒙古自治区第十届

人民代表大会常务委员会第十五次会议批准修订)

第一条 为了加强养犬管理,维护公共秩序,保障公民健康和人身安全,

保护市容和环境卫生,根据有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本条例。

第二条 在本市行政区域内养犬和对养犬的管理,应当遵守本条例。

第三条 本市对养犬坚持管理和服务相结合、行政机关执法和基层参与管理相结合、社会公众监督和养犬人自律相结合的原则。

第四条 本条例由各级人民政府组织实施。

公安机关是养犬管理工作的主管机关,具体负责养犬登记和年检,查处无证养犬等行为,处理因养犬引发的案件。

工商行政管理机关负责对犬类经营活动的监督管理,负责对无照经营行为的查处。

城市建设行政管理机关负责对因养犬产生的垃圾的清运工作进行管理,协助公安机关查处无证养犬、违法携犬出入本条例规定不得出入的场所。

兽医行政管理机关负责犬类的防疫工作;动物防疫监督机构具体实施犬类的检疫免疫工作并核发动物健康证明。

城市房产行政管理机关对社区物业公司因养犬产生的垃圾清理工作进行监督管理。

卫生行政管理机关负责对疑似狂犬病人和狂犬病患者的诊治进行管理。居民委员会、业主委员会、村民委员会和其他基层组织,应当协助本级以上人民政府做好养犬管理工作。

广播、电视、报刊等新闻媒体,应当加强养犬管理的宣传。

第五条 昆都仑区、青山区、东河区、九原区沙河镇和稀土高新技术开发区为养犬重点管理区。

石拐区、白云鄂博矿区、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、固阳县人民政府所在地为养犬一般管理区。

养犬重点管理区内的农村地区,经相应的区人民政府、稀土高新技术开发区管理委员会决定,可以按养犬一般管理区进行管理。养犬一般管理区内的镇和人口稠密的特殊区域,经相应的旗、县、区人民政府决定,可以按养犬重点管理区进行管理。

第六条 养犬重点管理区内公民个人养犬,应当遵守下列规定:

(一)每户限养

(二)不得饲养

(三)不得携犬

展览馆、图书馆

以上公共场所

(四)主要道路

主要道路名录

(五)不得携犬

(六)不得斗犬

第七条 市公

被没收的犬及

(一)经畜牧兽

犬立即捕杀,并

(二)经检疫后

第八条 对违

或者向居民委员会

居民委员会、业主

第九条 本市

不得养犬。

第十条 个

(一)有合法

(二)有完全

(三)有固定

第十一条

养犬条件的证明

第十二条

条件的证明之日

狂犬病疫苗,并领

养犬人发现

养犬人在取

(一)每户限养一只犬;

(二)不得饲养大型犬、烈性犬;

(三)不得携犬进入市场、商店、商业街区、宾馆、餐饮娱乐场所、学校、展览馆、图书馆、博物馆、影剧院、体育场馆、游乐场、候车(机)室等公共场所,以上公共场所的管理人员应当拒绝携犬人进入;

(四)主要道路、公园、广场、公共绿地每日8时至20时之间不得携犬进入。主要道路名录由市人民政府确定,向社会公布;

(五)不得携犬乘坐公共交通工具;

(六)不得斗犬、弃犬。

第七条 市公安机关设立犬类留检所,负责收容处理弃犬、无主犬、伤人、被没收的犬及疑似患有传染病的犬,并按下列规定进行处理:

(一)经畜牧兽医行政管理部门检疫,对患有狂犬病和其它严重传染疾病的犬立即捕杀,并对犬尸进行无害化处理;

(二)经检疫后对可以饲养的犬进行饲养或交由他人饲养。

第八条 对违反本条例的养犬行为,任何单位和个人都有权批评、劝阻,或者向居民委员会、业主委员会、村民委员会反映,或者向有关行政机关举报,居民委员会、业主委员会、村民委员会和有关行政机关应当及时处理。

第九条 本市实行养犬登记、年检制度。未经登记和年检任何单位、个人不得养犬。

第十条 个人养犬,应当具备下列条件:

(一)有合法身份证明;

(二)有完全民事行为能力;

(三)有固定住所且独户居住。

第十一条 个人在养犬前,应当由居民委员会或者村民委员会出具符合养犬条件的证明,并与其签订养犬义务保证书。

第十二条 养犬人应当自取得居民委员会、村民委员会出具的符合养犬条件的证明之日起20日内,携犬到所在地畜牧兽医部门进行健康检查,注射狂犬病疫苗,并领取动物健康免疫证。

养犬人发现所养犬只出现病情,应当及时治疗。

养犬人在取得动物健康免疫证之日起20日之内,到住所地的旗县区公安

机关进行养犬登记,领取养犬登记证和犬牌。

第十三条 养犬登记证每年年检一次。养犬登记证年检时间、地点及要求，由养犬登记机关公告。养犬登记证遗失的，应当自丢失之日起15日内补办。

第十四条 养犬人丢失养犬登记证的，应当向原登记机关申请补发。

第十五条 养犬人住所发生变更的,应当自变更之日起三十日内,持登记证到新的住所登记机关办理变更登记。

养犬人将犬转让给他人的,受让人应当到登记机关办理变更登记。

第十六条 犬死亡或者失踪的,养犬人应当到登记机关办理注销手续,对犬尸及时进行无害化处理。未办理注销手续的,不得再养犬。

养犬人因故确需放弃所饲养犬的,应当将犬交犬类留检所,并到公安机关办理注销手续。

第十七条 养犬应当交纳管理服务费。养犬重点管理区内每只犬为 800 元,以后每年度为 200 元。

对盲人养导盲犬和肢体重残人养扶助犬的,免收管理服务费。对其他人养犬的,减半收取管理服务费。

养犬一般管理区的收费标准,由旗、县、区人民政府根据实际情况

第十八条 养犬管理工作所需经费纳入有关部门的部门预算。

里动物健康免疫证和养犬登记证,可以免收管理费。

第十九条 养犬不得干扰他人的正常生活;犬吠影响他人学习、休息的,养犬人应当采取有效措施予以制止。

第二十条 携犬出户时,携犬人对犬在楼道及户外排泄的粪便应当清除。

第二十一条 携犬出户时,携犬人应当为犬挂上犬牌,并避让老年人、残疾人、孕妇和儿童。

第二十二條 養犬人對傷人犬、疑傷人犬，應當及時送交有關部門處理。

— 44 —

第二十三条 犬伤害他人的,养犬人应当立即将被伤者送至防疫机构诊治,并先行垫付医疗费。

因养犬人或者第三人过错,致使犬伤害他人的,养犬人或者第三人应当负担被伤害人的全部医疗费用,并依法赔偿被伤害人其他损失。

第二十四条 居民委员会或者业主委员会可以对管理区内居民投诉的犬扰民事件,采取调解的方式解决。

对社区内具有普遍性的养犬扰民事宜,由业主委员会或者业主大会按照表决结果解决,表决结果不得违反法律、法规的规定。

实施第一款、第二款规定,街道办事处或者人民调解委员会应当给予具体指导。

第二十五条 除用于侦查、巡逻、医学研究、传染病防治、动物观赏、杂技演出等特殊用途以及暂时收留无主犬的外,各级行政机关、企业事业单位、社会团体以及其他群众性组织的办公场所和个体工商户的经营场所不得养犬。

第二十六条 从事犬类养殖、销售、举办犬展览等犬类经营性活动,开办动物诊疗机构和动物美容院、动物寄养所、动物训练所等为宠物服务的经营性机构,应当依法办理注册登记。

从事动物诊疗的人员应当具有兽医资格,并经过执业登记注册。

第二十七条 取得合法经营资质的犬类养殖场、销售市场或者其他犬类经营场所的犬只,应当经动物防疫监督机构检疫,取得动物健康免疫证后,方可出售。

第二十八条 从外埠进入本市的犬只,必须具有当地动物检疫机构出具的动物健康免疫证明,并于5日内携犬到动物诊疗机构或者动物防疫检疫机构进行犬只健康检查,并办理动物健康免疫证。

第二十九条 畜牧兽医行政管理部门应当在管理区域内合理设置动物防疫检疫点,为养犬人提供防疫检疫服务。

第三十条 相关行政部门的工作人员依照本条例在职责范围内实施监督检查,应当持证上岗,文明执法。

第三十一条 违反本条例第六条第一项、第二项规定,户养犬两只(含两只)以上,公民个人饲养大型犬、烈性犬由公安机关没收犬只,可以并处200元以上1000元以下的罚款。

违反本条例第六条第三项、第四项规定,携犬进入市场、商店等公共场所,在规定时间以外携犬进入主要道路、公园、广场、公共绿地的,由公安机关责令限期改正;拒不改正的,由城市建设行政管理部门对行为人进行制止和批评教育;拒不改正的,处20元以上100元以下的罚款。

第三十二条 违反本条例第九条规定,未经登记和年检养犬的,由公安机关责令限期改正;拒不改正的,由公安机关没收其犬,并对单位处以300元以下罚款,对个人处以1000元以下罚款。

第三十三条 违反本条例第十四条、第十五条规定,逾期不补办养犬登记证,不办理变更登记,由公安机关责令限期改正;拒不改正的,对单位处1000元以下罚款,对个人处以200元以下罚款。

第三十四条 违反本条例第十二条第一款、第二十七条规定,对养犬的犬只不按国家的强制免疫计划进行免疫接种的,由动物防疫监督机构给予警告,并责令限期改正;逾期仍不进行免疫接种的,由动物防疫监督机构代为进行强制免疫,所需费用由违法行为人承担。

第三十五条 违反本条例第十九条规定,干扰他人正常生活或者放任犬只扰民和纵犬扰乱社会秩序的,由公安机关对行为人按照国家有关治安管理法律、法规的规定处理。

第三十六条 违反本条例第二十条、第二十一条规定,不及时清除犬只在户外的粪便,携犬出户时不为犬挂犬牌、束犬链,不由成年人牵领,放任犬只咬伤他人、残疾人、孕妇和儿童的,任何公民以及居民委员会、村民委员会有权劝阻或者制止,拒不改正的,由公安机关处以20元以上500元以下罚款。

第三十七条 违反本条例第二十五条规定,在办公场所和个体工商户经营场所养犬的,由公安机关责令限期改正;拒不改正的,由公安机关将犬只暂扣至犬类留检所,并处以200元的罚款。

第三十八条 违反本条例第二十六条规定,从事犬类经营性活动,未按规定办理工商登记,由工商行政管理部门责令限期改正;拒不改正的,由工商行政管理部门依法没收犬只和其全部违法所得,并将没收的犬只交犬类留检所,可以并处1000元以上5000元以下罚款。

第三十九条 负有养犬管理职责的行政机关及其工作人员,有下列行为之一的,由所在单位或其上级主管部门批评教育、责令改正;情节严重的,给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

、商店等公共场所，由公安机关责令改正；拒不改正的，对单位处以3000元以下罚款，对个人处以500元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

(一)对符合本条例规定条件的养犬人不予办理养犬登记、年检或者故意拖延的；

(二)对不符合本条例规定条件的养犬人办理养犬登记、年检的；

(三)对检查中发现的问题或者接到的举报，不依法处理或者相互推诿的；

(四)有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的。

第四十条 本条例所称的大型犬、烈性犬，由畜牧兽医行政管理部门负责界定并公布。

第四十一条 本条例自2005年5月1日起施行。1996年5月23日包头市第十届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，经自治区人民代表大会常务委员会批准实施的《包头市养犬管理条例》同时废止。

关于修订《包头市养犬管理条例》的说明

——2005年3月29日在自治区十届
人大常委会第十五次会议上

包头市人大常委会副主任 格日勒

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受包头市人大常委会的委托，就修订《包头市养犬管理条例》(以下简称条例)作如下说明：

一、修订条例的必要性

《包头市养犬管理条例》于1996年颁布实施。在当时条件下，对于规范我市养犬管理、维护公共秩序、保障公民健康和人身安全、保护市容环境，起到了一定作用。但是，随着社会的发展，人民生活水平的日益提高，养犬管理工作也出现了一些新情况、新问题。养犬人与社会、环境、邻里和执法机关的矛盾日益突出，现行条例已不能适应实际需要，主要表现在：一是对“严格限养”的养犬方针提出批评意见越来越多。原条例的立法宗旨是通过高收费达到限制养犬的目的。但是，从目前情况看，养犬已经成为当今社会人们的一种生活方式，通过遛狗来